

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA SANCIÓN RES/2024/255
(20-21 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C, con domicilio en **Lugar Celorio, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias)**, ante el **Excmo. Ayuntamiento de Llanes**, comparece y **EXPONE:**

- Mediante el presente escrito, interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la **Resolución Sancionadora RES/2024/255**, dictada el **27 de enero de 2025**, en la que se impone al **Club Marítimo de Celorio** una multa de **4.500 euros** por la **superación de los niveles de ruido permitidos** durante las jornadas **Asturlúdicas**, celebradas entre el **20 y 21 de septiembre de 2024**.
- Dicho acto administrativo es **contrario a derecho** y presenta **deficiencias en su fundamentación jurídica y en la aplicación de la normativa vigente**, lo que justifica su modificación conforme al **artículo 112 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)**.

Deficiencias en la sanción impuesta

- **No considera la reincidencia del infractor** ni el impacto reiterado de sus acciones en la comunidad.
- Según el **artículo 30.2 de la Ley 37/2003 del Ruido**, las sanciones **deben incrementarse en casos de reincidencia**, lo que en este caso **no se ha aplicado correctamente**, constituyendo una omisión administrativa grave.
- El Ayuntamiento ha impuesto una **sanción ineficaz**, permitiendo que el infractor **siga operando sin cambios en su conducta ni medidas correctoras**.
- Esto consolida un **patrón de impunidad**, en contravención del **principio de eficacia administrativa**, consagrado en el **artículo 103 de la Constitución Española**.

Además:

- **No se justifica** por qué el importe impuesto es inferior al máximo legal permitido para infracciones graves.
- **No se aplican medidas disuasorias adicionales**, lo que vulnera los principios de **proporcionalidad y seguridad jurídica**, recogidos en el **artículo 3 de la LPACAP**.
- **Genera inseguridad jurídica** al establecer un criterio arbitrario sin base clara, lo que podría **crear precedentes perjudiciales** en la aplicación futura de la normativa.

Error en la tipificación de la infracción y vulneración del principio de individualización de sanciones

- Los días **20 y 21 de septiembre** constituyen **dos infracciones diferenciadas** y deben sancionarse **de manera independiente**, conforme al **artículo 27 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público**.
- La **Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de mayo de 2016 (Recurso 522/2014)** establece que **cada infracción debe individualizarse cuando se trate de hechos diferenciados en el tiempo y el espacio**, impidiendo acumulaciones injustificadas.
- El **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 del Ruido** tipifica como **infracción grave** la superación de los valores límite de emisión sonora.
- Según el **Real Decreto 1367/2007, artículo 25**, el límite máximo de ruido en zonas residenciales en horario nocturno **es de 50 dBA**, valor **superado en ambas noches**, lo que se acredita en los informes técnicos.

- La acumulación de ambas infracciones **vulnera el principio de proporcionalidad y la exigencia de individualización de sanciones**, constituyendo un **vicio en la fundamentación jurídica del acto administrativo**.
- **La reincidencia** tiene como finalidad **evitar la impunidad y reforzar el efecto disuasorio de las sanciones**. Su omisión **debilita la eficacia del régimen sancionador**, fomenta la repetición de infracciones y **afecta la equidad y la uniformidad en la aplicación de sanciones**.
- **Evolución de las sanciones impuestas:**

N.º de sanción	Motivo	Sanción Interpuesta	Agravante del 33,3%	Sanción Correcta (Máximo 12.000 €)	Reducción Injustificada	Deuda Impagada	Sanción Pagada
1ª (2015)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Conciertos)	6.000 €	No aplica (primera sanción)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
2ª (2020)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Conciertos)	3.000 €	Incremento del 33,3% = 8.000 €	8.000 €	-5.000 €	8.000 €	1.500 €
3ª (2023)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Guardería)	3.000 €	Incremento del 33,3% = 10.640 €	10.640 €	-7.640 €	10.640 €	0 €
4ª (Abril 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Juegos de mesa)	3.000 €	Incremento del 33,3% = 12.000 € (límite legal)	12.000 €	-9.000 €	12.000 €	0 €
5ª (30 de julio 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Guardería)	4.500 €	Mantenimiento del máximo legal (12.000 €)	12.000 €	-7.500 €	12.000 €	0 €
6ª (31 de julio 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Guardería)	4.500 €	Reincidencia directa, mantiene 12.000 €	12.000 €	-7.500 €	12.000 €	0 €
7ª (3 de agosto 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Juegos de mesa)	4.500 €	Reincidencia directa, mantiene 12.000 €	12.000 €	-7.500 €	12.000 €	0 €
Totales:	—	28.500 €	—	72.640 €	-44.140 €	72.640 €	1.500 €

Posible prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos

- La **falta de ejecución de sanciones** por parte del Ayuntamiento **podría suponer una responsabilidad penal**, conforme al **artículo 404 del Código Penal**, que sanciona la emisión de **resoluciones arbitrarias** por parte de autoridades o funcionarios.
- La **jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 27 de febrero de 2018, Recurso 1685/2016)** establece que la **omisión deliberada de aplicar sanciones firmes puede considerarse prevaricación administrativa** cuando supone una **desviación grave del deber de actuar conforme a la legalidad**.
- El **artículo 432 del Código Penal** regula la **malversación de fondos públicos**, aplicable a situaciones en las que la **inejecución de sanciones firmes genera un perjuicio económico a la Administración**.
- El **Tribunal Supremo, en su Sentencia de 14 de noviembre de 2019 (Recurso 3697/2017)**, confirmó que la **falta de gestión de recursos económicos públicos derivados de sanciones puede ser constitutiva de malversación**.

Consumo de bebidas alcohólicas en el recinto

- Durante las jornadas **se constató la venta y consumo de bebidas alcohólicas sin autorización**, lo que supone una clara infracción de la normativa vigente.
- El **Decreto 281/2007 del Principado de Asturias** prohíbe expresamente el consumo de alcohol en eventos sin la correspondiente autorización administrativa.
- La **Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana**, en su **artículo 36.3**, establece como infracción grave la venta o suministro de bebidas alcohólicas en espacios públicos sin autorización.
- El **Real Decreto 2816/1982**, que regula las condiciones para espectáculos públicos y actividades recreativas, también impone requisitos para la distribución de bebidas alcohólicas.
- **Jurisprudencia relevante:**
 - **Sentencia del Tribunal Supremo (STS 1629/2015, de 16 de octubre)**, que confirma la necesidad de autorización expresa para la venta de bebidas alcohólicas en eventos públicos.
 - **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJM 705/2018)**, que ratifica la clausura de eventos donde se permitió el consumo de alcohol sin autorización ni control.
- Esta infracción **no ha sido sancionada en la resolución**, a pesar de representar un incumplimiento normativo evidente.

Ausencia de licencia de actividad

- El evento **se llevó a cabo sin la preceptiva licencia municipal**, lo que invalida cualquier cobertura de seguros y supone un grave riesgo para la seguridad de los asistentes.
- De acuerdo con el **artículo 31 del Real Decreto 2816/1982**, las actividades **sin licencia municipal deben ser clausuradas de inmediato**.
- La **Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, en su **artículo 25**, otorga a los Ayuntamientos la competencia exclusiva en materia de otorgamiento y control de licencias de actividad.
- La **Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común**, en sus **artículos 93 y 94**, faculta a la Administración para ejecutar de oficio la suspensión de actividades ilegales.
- **Jurisprudencia relevante:**

- **Sentencia del Tribunal Supremo (STS 4597/2013, de 12 de noviembre)**, que ratifica la obligación de clausura de actividades sin licencia municipal.
- **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (STSJC 2892/2017, de 30 de junio)**, que confirma que la ausencia de licencia justifica la suspensión inmediata de la actividad.
- **Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 49/2009, de 23 de febrero)**, que valida la intervención municipal en la clausura de actividades sin autorización.

Responsabilidad del pago de la sanción

- La multa **debe ser asumida directamente por Julio Bobes Bascarán**, presidente del **Club Marítimo de Celorio**, y no por los socios de la entidad.
- Conforme al **artículo 130 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, la responsabilidad en estos casos **recae sobre los representantes legales de la entidad sancionada**.
- El **Código Civil, artículo 1902**, establece la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de una acción ilícita, aplicable a este caso.
- La **Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público**, en su **artículo 36**, establece que las entidades y sus representantes son responsables de las infracciones administrativas cometidas en su actividad.
- **Jurisprudencia relevante:**
 - **Sentencia del Tribunal Supremo (STS 2754/2016, de 15 de junio)**, que confirma la responsabilidad directa de los representantes legales de una entidad en la imposición de sanciones administrativas.
 - **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (STSJA 998/2019, de 10 de abril)**, que establece que las multas administrativas deben ser asumidas por la persona responsable de la actividad y no por los socios de una entidad.
 - **Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 201/2000, de 24 de julio)**, que reafirma la necesidad de individualizar la responsabilidad en materia sancionadora.
- **Grave responsabilidad del Concejal D. Lucio Carriles Sánchez:**
 - A pesar de mi solicitud formal de paralización del evento, registrada el 13 de septiembre de 2024 con número 10791/2024, el mencionado concejal permitió nuevamente la celebración de las jornadas Asturlúdicas, ignorando las evidencias y antecedentes sancionadores. Esta actuación podría encuadrarse en un posible delito de prevaricación administrativa, conforme al artículo 404 del Código Penal, el cual sanciona a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
 - Hasta el momento no he interpuesto denuncia penal en su contra para evitar interferencias con el procedimiento contencioso-administrativo en curso. Sin embargo, una vez finalizado dicho proceso, procederé a denunciarlo por su responsabilidad directa en la permisividad de actividades ilegales.
 - La reiteración en la autorización de eventos que han sido previamente sancionados configura un supuesto de incumplimiento deliberado de la legalidad vigente, en contra de los principios de buena administración y legalidad recogidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Adicionalmente, la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25 la obligación de los municipios de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de actividades públicas.
 - La Sentencia del Tribunal Supremo 4693/2022, de 15 de noviembre, establece que la reiteración en la permisividad de actos ilegales por parte de un funcionario o autoridad pública refuerza la configuración del delito de prevaricación, al demostrar una voluntad clara de vulnerar la legalidad.

- Le advierto que, si nuevamente permite la realización de las Asturlúdicas, realizaré mediciones acústicas y se acumulará una tercera infracción consecutiva, lo que fortalecerá una denuncia por prevaricación administrativa. Además, la Sentencia del Tribunal Supremo 167/2021, de 18 de marzo, refuerza la obligación de los cargos públicos de actuar conforme al principio de legalidad y evitar la reincidencia en actuaciones irregulares.
- La permisividad en este tipo de eventos ha causado perjuicios graves a los residentes en términos de contaminación acústica y desorden público. La Ley 37/2003, de Ruido, establece en su artículo 5 la obligación de las administraciones públicas de adoptar las medidas necesarias para la prevención y reducción de la contaminación acústica.
- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 3452/2020, de 10 de septiembre, destaca que la omisión de medidas correctoras ante la contaminación acústica puede constituir una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española.
- **Obstrucción en el acceso a la información pública:**
 - A pesar de mis reiteradas solicitudes y de la resolución favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 11 de febrero de 2025 (Exp. 1584-2024), el Ayuntamiento de Llanes sigue sin proporcionar la documentación requerida. Esta conducta podría suponer una vulneración del derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollado en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
 - La Sentencia del Tribunal Supremo 5812/2019, de 22 de octubre, establece que la negativa reiterada a proporcionar información pública sin justificación válida constituye una vulneración grave del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y puede derivar en responsabilidades disciplinarias y administrativas.
 - Exijo la remisión inmediata de todos los justificantes de pago de sanciones anteriores, sin necesidad de nuevas reclamaciones ni requerimientos adicionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener copias de documentos contenidos en expedientes administrativos.
 - Resulta inaceptable que el Ayuntamiento solo facilite la información cuando es obligado por Transparencia, en lugar de actuar con la diligencia y responsabilidad propias de una administración pública. La Sentencia del Tribunal Supremo 1101/2018, de 19 de julio, establece que la falta injustificada de entrega de información pública constituye una infracción grave de los principios de transparencia y acceso a la información.
 - La entrega de la información exigida por la ley ya ha sufrido una demora injustificada. De persistir esta obstrucción, no dudaré en acudir a instancias superiores, como el Defensor del Pueblo o la jurisdicción contencioso-administrativa, en defensa de mi derecho de acceso a la información, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 37/2021, de 17 de marzo. Además, recordar que el artículo 23 de la Ley 19/2013 contempla sanciones para los responsables administrativos que obstruyan reiteradamente el derecho de acceso a la información pública.
 - La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 892/2017, de 3 de mayo, reafirma que la negativa reiterada a proporcionar información sin justificación válida vulnera el derecho de acceso a la información y puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas a los responsables.

II. SOLICITUDES

Por todo lo expuesto, SOLICITO:

1. Corrección de la tipificación de la infracción, imponiendo dos sanciones independientes para los días 20 y 21 de septiembre.
2. Aplicación del agravante de reincidencia, incrementando la multa a 24.000 euros (12.000 € por jornada).
3. Ejecución inmediata de las sanciones previas impuestas al Club Marítimo de Celorio.
4. Sancionar adicionalmente el consumo de alcohol dentro del recinto durante el evento.
5. Investigación de la posible responsabilidad penal de los funcionarios municipales por inacción.
6. Entrega inmediata de la información pública requerida, incluyendo los justificantes de pago de sanciones previas, conforme a la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
7. Que se proceda a la clausura del Club Marítimo de Celorio, en virtud del Real Decreto 2816/1982 sobre Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, hasta que obtenga la licencia de actividad correspondiente.
8. Remisión del expediente a la Fiscalía, para valorar la posible comisión de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por parte del Ayuntamiento de Llanes.
9. Que se realicen controles acústicos periódicos por parte del Ayuntamiento, sin trasladar la carga de la prueba a los ciudadanos afectados, conforme a lo dispuesto en la Ley 37/2003 del Ruido.
10. Que el concejal D. Lucio Carriles Sánchez se abstenga de volver a permitir la celebración de las Asturlúdicas, bajo advertencia de acciones legales inmediatas.

En Llanes, a 19 de febrero de 2025.

D. Raúl Gutiérrez Salgado

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Interposición de recurso administrativo

Código del Asiento

SACE190225

Fecha y Hora de Registro

19/02/2025 15:46:38

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

19/02/2025 15:46:38 nº2669/2669

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Interposición de recurso administrativo

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Recurso de reposicion - 1739976376260350.pdf

Solicitud

EXPEDIENTES REFERENCIA

RES/2024/255

OBSERVACIONES

D. Raúl Gutiérrez Salgado interpone Recurso de Reposición contra la Resolución Sancionadora RES/2024/255 (27/01/2025), que impone 4.500 ¢ al Club Marítimo de Celorio por superar los niveles de ruido durante las Asturlúdicas (20 y 21/09/2024). Alega que la sanción adolece de varios defectos:

Reincidencia no aplicada (Ley 37/2003 del Ruido, art. 30.2), pese a existir antecedentes.

Error en la tipificación al no distinguir los dos días como infracciones independientes (Ley 40/2015).

Falta de medidas disuasorias y cuantía injustificada, vulnerando principios de proporcionalidad y seguridad jurídica (art. 3 LPACAP).

Ineficacia administrativa, pues el infractor sigue operando sin cambios, incumpliendo el art. 103 de la Constitución.

Además, expone:

Posible prevaricación y malversación por la omisión en ejecutar sanciones firmes (art. 404 y 432 del Código Penal).

Consumo de alcohol sin autorización (Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, Decreto 281/2007), no sancionado en la resolución.

Falta de licencia de actividad, obligando a clausurar el evento (RD 2816/1982).

Responsabilidad de pago que debe recaer en el presidente del Club, no en sus socios.

Actuación del Concejal Lucio Carriles Sánchez, que permitió la celebración pese a antecedentes, pudiendo constituir prevaricación.

Obstrucción de acceso a información pública, incumpliendo la Ley 19/2013 y la resolución del Consejo de Transparencia.

Solicita, entre otros puntos, la corrección de la tipificación (dos sanciones independientes), la aplicación del agravante de reincidencia (multa total de 24.000 ¢), la clausura del Club hasta contar con licencia y la remisión del expediente a Fiscalía. Exige controles acústicos periódicos y la abstención del concejal en futuras autorizaciones, advirtiendo de posibles acciones legales de

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



1G684B235X4B3F561CWL

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Interposición de recurso administrativo

Código del Asiento

SACE190225

Fecha y Hora de Registro

19/02/2025 15:46:38

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

persistir las irregularidades.

DATOS ADICIONALES

Tipo de recurso: Recurso Potestativo de Reposición

Fecha de la resolución: 27/01/2025

Órgano al que se dirige: Ayuntamiento de Llanes

19/02/2025

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



1G684B235X4B3F561CWL

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (4992) LLANES	
Población CELORIO		Código Postal 33005	Tipo Vía	Vía Las Lomas. Lugar Celorio 36	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Expediente de referencia
RES/2024/255

Datos adicionales
Tipo de recurso Recurso Potestativo de Reposición
Fecha de la resolución 27/01/2025
Órgano al que se dirige Ayuntamiento de Llanes

Descripción
Interposición de recurso administrativo

Observaciones
D. Raúl Gutiérrez Salgado interpone Recurso de Reposición contra la Resolución Sancionadora RES/2024/255 (27/01/2025), que impone 4.500 ¤ al Club Marítimo de Celorio por superar los niveles de ruido durante las Asturlúdicas (20 y 21/09/2024). Alega que la sanción adolece de varios defectos: Reincidencia no aplicada (Ley 37/2003 del Ruido, art. 30.2), pese a existir antecedentes. Error en la tipificación al no distinguir los dos días como infracciones independientes (Ley 40/2015). Falta de medidas disuasorias y cuantía injustificada, vulnerando principios de proporcionalidad y seguridad jurídica (art. 3 LPACAP). Ineficacia administrativa, pues el infractor sigue operando sin cambios, incumpliendo el art. 103 de la Constitución. Además, expone: Posible prevaricación y malversación por la omisión en ejecutar sanciones firmes (art. 404 y 432 del Código Penal). Consumo de alcohol sin autorización (Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, Decreto 281/2007), no sancionado en la resolución. Falta de licencia de actividad, obligando a clausurar el evento (RD 2816/1982). Responsabilidad de pago que debe recaer en el presidente del Club, no en sus socios. Actuación del Concejál Lucio Carriles Sánchez, que permitió la celebración pese a antecedentes, pudiendo constituir prevaricación. Obstrucción de acceso a información pública, incumpliendo la Ley 19/2013 y la resolución del Consejo de Transparencia. Solicita, entre otros puntos, la corrección de la tipificación (dos sanciones independientes), la aplicación del agravante de reincidencia (multa total de 24.000 ¤), la clausura del Club hasta contar con licencia y la remisión del expediente a Fiscalía. Exige controles acústicos periódicos y la abstención del concejal en futuras autorizaciones, advirtiendo de posibles acciones legales de persistir las irregularidades.

Documentacion aportada		
1	Documento Recurso de reposicion	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1739976376260350.pdf	

FECHA Y FIRMA

Solicitud firmada digitalmente en fecha:

19/02/2025 15:46:38

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.